

**1 신보 손해배상청구권 관리업무 개선****1. 업무개요**

「신용보증기금법」 제44조(배상책임)에 따라 신용보증기금(이하 ‘신보’라고 함.)의 신용보증업무에 종사하는 사람이 그 업무처리에 있어서 고의 또는 중대한 과실로 신보에 손해를 발생시켰을 때에는 이를 배상할 책임을 지고, 고의로 손해를 발생시킨 경우를 제외하고는 그 책임을 경감할 수 있으며,

「근로기준법」 제20조에 따라 근로계약 불이행에 따른 위약금 또는 손해배상의 예정은 금지되지만, 근로자가 근무 중에 고의 또는 과실로 인하여 손해를 발생시킨 경우 사용자가 근로자에게 손해배상을 청구하는 것은 가능한 조치로, 신보는 「취업규칙」 제22조에 직원의 보상책임을 명시하고 있으며, 이에 대해 신원보증인 및 신원보증보험회사는 연대보증하도록 하고 있습니다.

일반적으로 사용자가 근로자의 업무수행과 관련하여 행하여진 불법행위로 인하여 직접 손해를 입었거나 그 피해자인 제3자에게 사용자로서의 손해배상책임을 부담한 결과로 손해를 입게 된 경우에 있어서 사용자 및 근로자간 손해의 공평한 분담이라는 견지에서 신의칙상 상당하다고 인정되는 한도 내에서만 피용자에 대하여 손해배상을 청구하거나 그 구상권을 행사할 수 있습니다.

이러한 대법원 판결 취지에 따라 신보도 해당 관련인들에게 부당한 업무처리로 인해 발생한 보증채무이행금 등에 대해 손해배상청구 소송을 제기하여 사례별로 신보가 청구한 손해금액 대비 10 ~ 63.7% 까지 관련인들에게 손해배상 의무를 인정받은 사실이 있습니다.

아울러 손해배상청구권과 같이 직무 수행 중 고의 또는 중과실로 신보에 재산상 손실을 끼친 경우에는 변상명령을 할 수 있으나, 변상명령은 회계관계직원에 대한 것으로 신보 제규정상 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」에서 정하고 있는 대상 직원에 대해 정한 바가 없어, 손해배상청구 절차를 따르는 것이 타당한 것으로 보입니다.

## 2. 관련 제규정(판단기준)

「신용보증기금법」 제44조(배상책임)의 규정에 따라 기금의 신용보증업무에 종사하는 사람이 그 업무처리에 있어서 고의 또는 중대한 과실로 기금에 손해를 발생시켰을 때에는 이를 배상할 책임이 있습니다.

「취업규칙」 제22조(보상책임)에서 정하고 있는 것과 같이 직원이 고의 또는 과실로 손해를 끼쳤을 경우에는 본인 및 신원보증인 또는 신원보증보험회사는 연대하여 이를 보상하여야 합니다.

「직원상벌요령」 제20조(손해배상과의 관계)의 규정에 따라서 「직원상벌요령」에 따른 징계결정은 해당직원 또는 그 신원보증인의 손해배상 책임에 영향을 주지 아니합니다.

따라서 신보 임직원이 업무처리에 있어서 고의 또는 중과실로 신보에 손해를 발생시켰을 때에는 징계결정과는 별도로 손해배상 할 책임이 있고, 신보는 사용자로서의 손해배상청구권을 확보하여야 하며, 이를 토대로 손해금액을 회수하기 위해 노력하여야 합니다.



### 3. 감사결과 확인된 문제

주요 손해배상청구 대상 사례들에 대한 업무처리 절차 및 업무처리 내역을 살펴보면, 「신용보증기금법」 및 「취업규칙」 등 관련 법률 및 제 규정에는 징계 등 신분상 처분과는 별도로 신보 임직원의 배상 책임에 대해 명시하고 있으나, 이에 대한 업무처리 방법에 대해서는 규정한 내용을 확인할 수 없습니다.

현실적으로 근로자의 고의 또는 과실로 인하여 손해를 발생시킨 경우 사용자가 근로자에게 손해배상을 청구하는 것은 가능하나, 사용자가 근로자의 업무수행과 관련하여 행하여진 불법행위로 인하여 직접 손해를 입었거나 그 피해자인 제3자에게 사용자로서의 손해배상 책임을 부담한 결과로 손해를 입게 된 경우 사용자 및 근로자간 손해의 공평한 분담이라는 견지에서 신의칙상 상당하다고 인정되는 한도 내에서만 손해배상을 청구하거나 그 구상권을 행사할 수 있다는 점을 감안하면 각 사례별로 최종 법원의 판결에 의해 손해배상청구권이 확정될 것으로 신보는 법원의 판단에 따라 손해배상청구권을 행사해야 할 것으로 보입니다.

하지만, 현행 업무처리 절차상 손해배상청구 대상 사건이 발생된 경우 해당 관련인에 대하여 손해배상청구 여부에 대한 결정 주체가 불명확한 실정입니다. 현행 「일반업무소송요령」상 신보가 당사자로 참가하는 소송에 대해서 소송 제소 및 응소 등은 담당이사가 결정하도록 되어있으나,

이와 같은 배상책임의 사안의 경우 관련인에 대한 징계가 수반되는 바, 현행 기준으로 보면 관련인에 대한 신분상 처분은 인사위원회에서, 손해배상청구에 대한 결정은 담당이사가 하도록 되어 있어 업무 처리의 혼선이 발생할 가능성이 있으며,

감사처분요구 이외의 인사위원회 부의사건 경우에 대해서도 관련인에 대한 신분상 처분 및 손해배상청구 여부 결정에 대해서 해당 징계사건 인사위원회에서 준법지원센터 등의 법률자문을 통해 관련인에 대한 손해배상청구 여부에 대해서도 결정할 수 있도록 하여 관련인에 대한 징계결정 후 손해배상청구가 누락되는 사례가 발생하지 않도록 인사위원회 구성 및 심의사항을 보완할 필요가 있습니다.

또한, 손해배상청구는 전문적인 법률분야 업무임에도 업무 수행 단계별로 부서 간 업무가 인수인계됨에 따라 일부 사례의 경우 손해배상청구 검토 및 사후관리가 소홀해 지는 등 업무처리가 집중되지 못하고 분산됨으로 인해 사후관리가 효율적이지 못한 것으로 보입니다.

아울러 「취업규칙」 제22조(보상책임)에서 정하고 있는 직원의 배상책임 보전을 위해 「인사요령」 제87조부터 제96조까지의 규정에 따라 신원보증제도를 운영하고 있으나, 현재까지 발생한 손해배상청구 대상 사례에 비추어 현행 운용하고 있는 신원보증보험금 적정성에 대해 점검할 필요가 있습니다.

또한, 관련인들은 직급별로 비슷한 수준으로 분포하고 있으며, 현행 「인사요령」 제93조(갱신의 면제)에서 정하고 있는 직원에 대한 신원보증 갱신의 면제기간의 적정성에 대해서도 점검할 필요가 있습니다.

따라서, 위와 같은 사항 등을 포함하여 신보 손해배상청구권 관리 업무처리에 관한 개선이 필요할 것으로 보입니다.

**관계부서 의견**           법률적으로 손해배상 의무는 각 사례별로 다양하게 관련인별로 책임범위가 법원 판결에 의해 정해질 것으로 예상되는바, 이와 관련하여 신보 자체 기준을 마련하여 일률적으로 적용하는



것은 사실상 어려운 실정이나, 해당 사례별로 관련인에 대한 손해배상 청구 결정의 주체를 명확히 하여 감사처분요구 이외의 경우에 대해서도 손해배상청구 여부에 대해 검토할 수 있는 업무처리 절차가 필요하다는 의견을 제시하였고,

아울러, 손해배상이라는 전문적인 법률분야 업무임에도 업무처리 단계별로 부서 간 업무가 이첩됨에 따라 비효율적인 업무처리가 이루어졌으며, 또한 현행 신원보증제도상 직원의 근무기간에 따른 보험금액 및 신원보증 갱신 면제에 대해서도 과거 신보에서 발생한 손해배상 청구 사건결과를 반영하여 개선할 필요가 있다는 의견을 제시하였습니다.

조치할 사항                    인사부장은 1. 고의 또는 중과실로 신보에 손해를 발생시킨 자에 대한 신분상 처분결정과 같이 손해배상청구 여부를 결정할 수 있는 방안 및 손해배상청구라는 전문적인 법률분야 업무에 관한 업무처리를 집중화하여 업무효율성을 제고할 수 있는 방안을 검토하시기 바랍니다.(통보)

2. 현행 운용되고 있는 신원보증제도가 과거 신보에서 발생한 손해배상청구대상 사건들에 비추어 적절한 수준의 신원보증 효과가 나타날 수 있도록 개선방안을 강구하여 주시기 바랍니다.(통보)